

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3238/2533

นางสาว เอื้องหทัย ชอสวัสดิ์ ดี
นางสาว สุนัน ทา สุวรรณ มิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 177 วรรคสอง

จำเลยทั้งสามให้การว่า เชื้อคพิพาทปราศจากมูลหนี้ จำเลยทั้งสามไม่ได้เป็นหนี้ โจทก์และหากจำเลยทั้งสามจะเคยเป็นหนี้โจทก์ จำเลยทั้งสามก็ได้ชำระหนี้ตามเชื้อคพิพาทให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว เป็นคำให้การที่ขัดกันเอง ไม่ขัดแย้ง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสองจึงฟังข้อเท็จจริงได้ตามฟ้องโจทก์โดยไม่ต้องสืบพยาน โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบชำระเงินตามเชื้อคพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจนถึงวันที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ชำระหนี้ครั้งแรก และคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระหนี้เสร็จให้แก่โจทก์ของต้นเงินเดิม อีก จึงเป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อน ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คจำนวนเงิน 100,000 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงลายมือชื่อเป็นผู้สลักหลัง มอบให้โจทก์เพื่อเป็นการชำระ

หนี้ เมื่อถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินต่อมา
จำเลยที่ 1 และที่ 3 ชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท ส่วนที่เหลือจำเลยทั้งสาม
เพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 106,870 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะไม่ได้บรรยายให้ชัดเจน
ซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าเช็คพิพาทฉบับดังกล่าว
รับมาเมื่อใด เป็นมูลหนี้อะไรทำให้จำเลยทั้งสามไม่สามารถเข้าใจและให้การต่อสู้คดี
ได้ โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย เช็คพิพาทปราศจากมูลหนี้
จำเลยทั้งสามไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ หากจำเลยทั้งสามจะเคยเป็นหนี้โจทก์ จำเลยทั้ง
สามก็ได้ชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว แต่โจทก์ไม่คืนเช็คพิพาทให้
จำเลยทั้งสามไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำฟ้องโจทก์และคำให้การของจำเลยแล้วเห็นว่าประเด็น
ข้อพิพาทมีเพียงว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ ส่วนข้อต่อสู้อื่นของจำเลยเป็นคำ
ให้การที่ไม่ชัดเจน ทั้งยังขัดกัน จึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาท และข้อต่อสู้ว่าฟ้องของ
โจทก์เคลือบคลุมหรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลวินิจฉัยได้เองโดยไม่ต้องสืบ
พยาน จึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์จำเลย

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม และข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2529 (ที่ถูกต้องวันที่ 6 พฤษภาคม 2530) จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้
ชำระเงินให้โจทก์ไปจำนวน 10,000 บาทแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระ
เงิน 96,870 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง หรือถอนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสืบพยาน
และพิพากษาคดีใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าที่จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเช็คพิพาทปราศจากมูลหนี้ จำเลยทั้งสามไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ หากจำเลยทั้งสามจะเคยเป็นหนี้โจทก์ จำเลยทั้งสามก็ได้ชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้โจทก์เรียบร้อยแล้วนั้น เป็นคำให้การขัดแย้งอันมีประเด็นนำสืบหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า คำให้การดังกล่าวของจำเลยทั้งสามในตอนแรกอ้างว่า เช็คพิพาทปราศจากมูลหนี้จำเลยทั้งสามไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ เป็นการปฏิเสธว่าได้ออกเช็คไปโดยไม่มีมูลหนี้ ส่วนในตอนหลังที่ให้การว่า หากจำเลยทั้งสามจะเคยเป็นหนี้โจทก์ จำเลยทั้งสามก็ได้ชำระหนี้ตามเช็คให้โจทก์เรียบร้อยแล้วเป็นการรับว่าออกเช็คโดยมีมูลหนี้ จึงเป็นคำให้การที่ขัดกันเองไม่ขัดแย้ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองไม่มีการปฏิเสธฟ้องโจทก์ จึงฟังข้อเท็จจริงได้ตามฟ้องโจทก์โดยไม่ต้องสืบพยาน คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองที่เกี่ยวกับการงดสืบพยานชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 96,870 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์นั้น ปรากฏว่าเงินจำนวน 6,870 บาท เป็นดอกเบี้ยที่โจทก์คิดจากจำเลยนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2530 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยชำระหนี้ 10,000 บาท ให้แก่โจทก์ ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยเสียดอกเบี้ยในเงินจำนวนดังกล่าวอีก จึงเป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคสอง อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความไม่อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเฉพาะเรื่องการคิดดอกเบี้ยเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 90,000 บาท แก่โจทก์.

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง-สัญญาชัย สิงหลกะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>